

背景

根據弗若斯特沙利文報告，我們目前是中國潮流玩具市場中增長最快的參與者。我們的增長可歸功於我們致力於推廣潮流玩具文化，吸引了優質和熱情的粉絲群。我們已制定會員計劃，以建立我們的粉絲社區、提高忠誠度，並透過各種會員權益增加重複購買。透過我們的會員計劃，我們亦能夠以頻繁、高效及實時的方式與粉絲溝通。我們正在探索新穎有趣的方式與粉絲及我們線上社區建立一個綜合社區，包括線上文化服務以及互聯網信息服務。為拓展業務，我們推出葩趣互娛作為新旗艦平台，向我們的粉絲及社區提供線上文化服務以及互聯網信息服務(統稱「**相關業務**」)。

中國監管規定

葩趣互娛提供線上文化服務屬於《互聯網文化管理暫行規定》項下的「互聯網文化產品」範疇，被視為《目錄》項下「禁止」類別，嚴格禁止外商投資。

另外，誠如我們的中國法律顧問所確認，葩趣互娛提供互聯網信息服務屬於《電信條例》項下的提供增值電信業務(「**增值電信業務**」)範疇。中國的增值電信業務行業被歸類為《外商投資准入特別管理措施(負面清單)》(「**《負面清單》**」)項下「限制」類別，並受外資擁有權百分比(持有不多於**50%**，運營電子商務業務、國內多方通信服務、存儲轉發類服務及呼叫中心服務除外)之限制。

葩趣互娛已取得進行相關業務所需的ICP許可證及ICB許可證，而誠如我們的中國法律顧問所告知，向ICP許可證引入外資股東將由主管當局進行實質審查及酌情決定。

與葩趣互娛成立所在的北京市文化局(「**北京市文化局**」)一名北京市政務服務中心綜合諮詢視窗人員進行的諮詢(「**北京市文化局諮詢**」)乃於2019年7月25日進行。該視窗人員負責就申請ICB許可證、相關審批程序及相關政策的詮釋提供意見。該人員確認ICB許可證將不會授予任何外商投資企業，而我們透過合約安排控制葩趣互娛全部股權的計劃無須向北京市文化局取得事先批准或登記或備案，有關合約安排並無違反相關業務的任何法規，且北京

市文化局亦無權要求終止該等合約安排。我們的中國法律顧問認為，北京市文化局作為負責北京線上文化服務行業的部門，是提供相關確認的主管當局，且該視窗人員具備提供有關確認的適當級別。

於2019年3月6日與北京市通信管理局(「北京市通信管理局」)主任科員進行的諮詢(「北京市通信管理局諮詢」)中，該名負責審批ICP許可證及監督工業相關互聯網服務的科員確認，任何持有ICP許可證的中國實體其後變更為合營企業須經過實質審查及視乎酌情決定而定。中國實體首先須向北京市通信管理局報告潛在股權變動及引入外國投資者，而原有ICP許可證將會撤銷。中國實體轉為合營企業後，合營企業必須按照《外商投資電信企業管理規定》所載程序重新申請ICP許可證，該流程非常漫長且無法確定結果。北京市通信管理局亦可能需要向工業和信息化部(「工信部」)報告申請，這可能進一步延長申請流程。該名主任科員已確認，即使我們已採取措施以期滿足增值電信業務資質要求(如下文所定義)，在允許外資擁有權低於50%的實體擁有ICP許可證之前，北京市通信管理局亦需取得北京市文化局的意見，原因是葩趣互娛亦須持有ICB許可證方可開展業務。由於ICB許可證禁止外商投資，故北京市文化局將不會授出有關批准，因此，我們將無法直接持有葩趣互娛的任何股權。於北京市通信管理局諮詢中，該名科員亦認為，外商獨資企業與持有ICP許可證的中國實體之間的合約安排目前並未違反任何中國法律法規，而北京市通信管理局從未積極參與有關合約安排的監督或處罰。我們的中國法律顧問已告知，北京市通信管理局作為負責ICP許可證申請的監督及實質審查部門，是提供相關確認的主管當局，且該科員具備提供有關確認的適當級別。

於重組完成前，葩趣互娛的90.94%股權乃由其登記股東王先生持有，而王先生為我們的執行董事、董事會主席兼行政總裁。根據北京市文化局諮詢及北京市通信管理局諮詢，任何向葩趣互娛、本公司或我們附屬公司引入外資股東的申請可能無法進行及將導致申請流程冗長並對我們的業務營運造成不合理負擔，因此本公司或我們附屬公司持有葩趣互娛的任何股權並不可行。因此，北京泡泡瑪特就葩趣互娛的全部股權訂立合約安排。

倘適用中國法律法規容許外資擁有權(或容許較現時批准百分比高的外資擁有權)，或倘相關政府機關取消持有ICP許可證及ICB許可證的公司轉讓股權時須根據適用中國法律法規接受實質審查及視乎酌情決定而定的規定，本集團將在允許範圍內於切實可行的情況下儘快就未來提供線上文化服務以

及互聯網信息服務解除並終止合約安排，且我們將直接持有適用中國法律法規所允許的最大百分比擁有權權益。

有關進行相關業務的中國公司的外資擁有權限制，以及根據中國法律法規適用於相關業務的許可及批准規定的進一步詳情，請參閱本招股章程「法規－關於互聯網業務的法規－關於增值電信服務的法規」一節。

採納合約安排的理由

葩趣互娛目前持有ICP許可證及ICB許可證，均為營運相關業務所必需的。

我們計劃就控制葩趣互娛100%股權採納合約安排，並認為該等合約安排已經嚴謹設計。

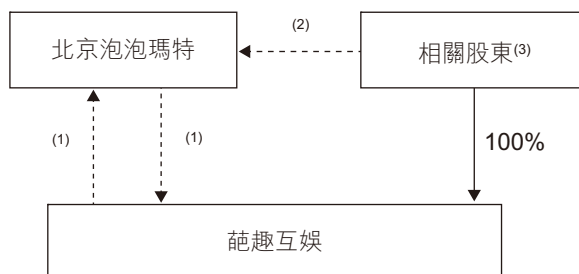
經諮詢我們的中國法律顧問後，我們認為本集團直接持有葩趣互娛的任何股權並不可行。相反，我們認為，根據受外商投資限制規限的中國行業慣例，透過北京泡泡瑪特(本公司於中國成立的全資附屬公司，作為一方)與葩趣互娛及相關股東(作為另一方)之間的合約安排，我們將獲得對葩趣互娛目前經營的業務的有效控制並取得該業務所產生的所有經濟利益。

合約安排概覽

為遵守中國法律法規，同時憑藉國際資本市場並維持我們對所有營運的有效控制，我們開展重組。根據重組，合約安排已由北京泡泡瑪特與葩趣互娛及相關股東訂立，據此，北京泡泡瑪特將有效控制葩趣互娛的財務及營運政策，並將享有彼等營運產生的所有經濟利益。我們認為合約安排已經根據讓我們可在中國從事受外商投資限制規限的行業的業務而嚴謹設計。我們的董事認為，合約安排屬公平合理，原因是：(i)合約安排由北京泡泡瑪特與葩趣互娛及相關股東自由磋商及訂立；(ii)透過與北京泡泡瑪特訂立獨家諮詢和服務協議，葩趣互娛將獲得我們更好的經濟及技術支持以及在上市後更好的市場聲譽；及(iii)部分其他公司均使用類似的安排達到同樣目的。

合約安排

下列簡化圖表說明於完成重組後，根據合約安排所訂明的葩趣互娛對本集團的經濟利益流向：



「___」指於股權中的法定和實益所有權

「.....」指合約安排

- (1) 北京泡泡瑪特提供軟件開發及其他技術諮詢服務，以自葩趣互娛換取服務費。請參閱「合約安排摘錄－獨家諮詢和服務協議」。
- (2) 相關股東以北京泡泡瑪特為受益人訂立獨家購買權協議，以收購葩趣互娛100%股權及／或資產。請參閱「合約安排摘錄－獨家購買權協議」。

相關股東向北京泡泡瑪特質押(作為第一押記)彼等各自於葩趣互娛的全部股權，作為彼等支付結欠北京泡泡瑪特的任何或所有款項及確保彼等履行於獨家諮詢和服務協議、獨家購買權協議、股東表決權委託協議及授權書項下責任的抵押品。請參閱「合約安排摘錄－股權質押協議」。

相關股東以北京泡泡瑪特為受益人訂立股東表決權委託協議及授權書。請參閱「合約安排摘錄－配偶承諾函」。

- (3) 王先生持有葩趣互娛的91.56%股份，27名其他股東合共持有葩趣互娛的8.44%股份，包括宋泉先生(0.31%)、吳忠福先生(0.31%)、趙建宜先生(0.31%)、周麗霞女士(0.31%)、肖楊先生(0.31%)、麥剛先生(0.31%)、楊鏡冰先生(0.31%)、李雙雙女士(0.31%)、王培先生(0.31%)、于春曉女士(0.31%)、陳華先生(0.31%)、楊桂芳女士(0.31%)、馬紅紅女士(0.31%)、尹巍先生(0.31%)、司德先生(0.31%)、楊濤女士(0.31%)、周立峰先生(0.31%)、程富先生(0.31%)、張超先生(0.31%)、吳毅先生(0.31%)、邢宗宇先生(0.31%)、楊積敢先生(0.31%)、于晶女士(0.31%)、胡健先生(0.31%)、蔡曉東先生(0.31%)、宣毅郎先生(0.31%)及劉冉女士(0.31%)。王先生及27名其他股東統稱為「相關股東」。

於2017年11月9日，李振華先生、王輝先生及姚東坡先生(葩趣互娛的原股東及獨立第三方)合共向王先生轉讓葩趣互娛人民幣9百萬元的註冊股本(即葩趣互娛的全部股權)，名義代價為人民幣0.2百萬元。股份轉讓完成後，王先生成為葩趣互娛的唯一股東。於2019年5月13日，相關股東(王先生除外)、張莉莉女士、楊曉寬先生、呂如羽先生、鐘宇馳先生及劉雲先生(彼等均為北京泡泡瑪特的當時最終實益擁有人)通過股份認購的方式成為葩趣互娛的股東，各自認購葩趣互娛的0.31%股份，名義代價為人民幣31,250元。於2019年12月17日，呂如羽先生、鐘宇馳先生及劉雲先生各自向王先生轉讓葩趣互娛的0.31%股份。有關股份轉讓完成後，葩趣互娛由王先生擁有90.94%及由相關股東擁有9.06%，張莉莉女士及楊曉寬先

生各自持有葩趣互娛的0.31%股份。我們認為，相關股東、張莉莉女士及楊曉寬先生(即北京泡泡瑪特及其後於重組完成後本公司的最終實益擁有人)亦持有葩趣互娛的權益符合本集團的最佳商業利益。除於本公司及葩趣互娛的股權外，相關股東(王先生除外)、張莉莉女士及楊曉寬先生與我們並無任何其他關係。

於2020年9月10日，張莉莉女士及楊曉寬先生各自與北京泡泡瑪特及葩趣互娛訂立解除協議(統稱「該等解除協議」)，據此，張莉莉女士及楊曉寬先生各自以零代價向王先生轉讓其於葩趣互娛的0.31%股權。由於張莉莉女士及楊曉寬先生不再擔任北京泡泡瑪特的管理層，故訂立該等解除協議。

根據葩趣互娛與北京泡泡瑪特訂立的合約安排支付服務費將導致北京泡泡瑪特產生額外所得稅及增值稅，而由葩趣互娛支付的所得稅及增值稅將相應減少以抵銷該增加。因此，採用合約安排將不會對本集團產生任何財務影響，猶如於整個往績記錄期間一直採用合約安排一般。

合約安排摘錄

獨家購買權協議

葩趣互娛及其相關股東已於2019年12月18日重組完成後與北京泡泡瑪特訂立獨家購買權協議(統稱「獨家購買權協議」)，據此，北京泡泡瑪特(或其指定的第三方，「指定人士」)將獲授一項不可撤銷、無條件及獨家權利可按名義價購買葩趣互娛100%股權及／或資產，除非相關政府機關或中國法律要求使用另一金額作為購買價，在此情況下則採用該要求下的最低金額作為購買價。根據相關中國法律法規，相關股東須將彼等已收取的任何購買價款項退還予葩趣互娛。應北京泡泡瑪特的要求，北京泡泡瑪特行使其購買權後，相關股東及／或葩趣互娛將立即且無條件轉讓彼等各自於葩趣互娛的股權及／或相關資產予北京泡泡瑪特(或其指定人士)。獨家購買權協議的初始期限為十年。倘北京泡泡瑪特於獨家購買權協議到期前要求延長，則相關股東及葩趣互娛須同意延長有關期限，並須應北京泡泡瑪特要求簽訂新獨家購買權協議或繼續履行獨家購買權協議項下的責任。

獨家購買權協議中規定，未經北京泡泡瑪特事先書面同意，葩趣互娛不得(其中包括)(i)出售、轉讓、質押或以任何方式處置任何資產、業務或收入或允許上述各項作為擔保的標的；(ii)訂立任何可能對資產、負債、營運、股權及其他法定權益造成不利影響的交易，惟於日常業務過程中訂立的交易，或向北京泡泡瑪特披露並經其書面同意者除外；(iii)以任何形式向各股東分派股息及溢利；(iv)招致、繼承、擔保或允許任何並非於葩趣互娛日常業務過程中產生或未向北京泡泡瑪特披露並經其書面同意的債務；(v)簽立任何重大合

約(即定義為名義金額人民幣500,000元以上的合約)，惟於日常業務過程中簽立者除外；(vi)透過股東決議案方式增加或減少其註冊資本，或以任何其他方式變更註冊資本架構；(vii)以任何其他方式補充、修改或修訂葩趣互娛的組織章程大綱；及(viii)與任何第三方的整合或兼併，或收購或投資任何第三方。因此，由於該等協議的相關限制性規定，倘葩趣互娛及／或其附屬公司蒙受任何損失，可在一定程度上限制對北京泡泡瑪特及我們的潛在不利影響。

為防止葩趣互娛的相關資產及價值流向相關股東，在獨家購買權協議的期限內，倘未經北京泡泡瑪特事先書面同意，葩趣互娛不得向其股東作出任何分派。倘相關股東接獲葩趣互娛股息、溢利及分派以外的任何利益，在中國法律的規限下，相關股東須立即支付或轉讓有關分派予北京泡泡瑪特(或其指定人士)。倘北京泡泡瑪特行使其購買權，所收購的葩趣互娛的全部或任何部分股權及／或資產將轉讓予北京泡泡瑪特，且股權擁有權及／或資產(如適用)的利益應歸屬我們及我們的股東所有。

我們的中國法律顧問已告知我們，獨家購買權協議合法、有效並對各方具有約束力，且根據適用中國法律法規可予強制執行。由於葩趣互娛並非國有企業，葩趣互娛可與北京泡泡瑪特或其指定人士訂立合約，就北京泡泡瑪特或其指定人士按名義價或預定金額收購葩趣互娛的相關股權及／或資產作出規定，而毋須受任何預先審查、預先批准程序所限。此外，北京泡泡瑪特或其指定人士可行使其購買權，根據獨家購買權協議規定的相關程序按名義價或預定金額購買葩趣互娛的相關股權及／或資產。

獨家諮詢和服務協議

重組完成後，葩趣互娛於2019年12月18日與北京泡泡瑪特訂立獨家諮詢和服務協議(「獨家諮詢和服務協議」)，據此，葩趣互娛將同意聘請北京泡泡瑪特為其軟件開發及推廣、技術支持、業務合作諮詢、市場諮詢、客戶管理諮詢、公共關係及人力資源諮詢、市場研究、制定市場開發計劃以及葩趣互娛所需的其他相關諮詢及服務的獨家供應商，並支付服務費以換取服務。根據該等安排，北京泡泡瑪特可全權酌情調整服務費，該等服務費將於北京泡泡瑪特發出付款通知後電匯至北京泡泡瑪特指定賬戶。

北京泡泡瑪特的主要責任為向葩趣互娛提供服務。北京泡泡瑪特及葩趣互娛均設有多項控制措施，主要包括與應付賬款及應收賬款有關的措施，該等賬款須由北京泡泡瑪特及葩趣互娛相關部門審批，以確認北京泡泡瑪特定期提供及葩趣互娛定期接受的服務。此外，為確保北京泡泡瑪特不會於中國從事相關業務或任何其他受限制業務，北京泡泡瑪特已設立內部控制流程，要求相關部門的高級員工對北京泡泡瑪特將涉足的業務進行審查。此外，我們的法務部將對北京泡泡瑪特將訂立的業務合約進行審查，以確保遵守適用的中國法律、法規及規則。

葩趣互娛的正常業務過程中產生知識產權。根據獨家諮詢和服務協議，鑒於北京泡泡瑪特向葩趣互娛提供諮詢服務，北京泡泡瑪特擁有葩趣互娛所開發的所有知識產權的獨家及專有權利。葩趣互娛所產生的部分經濟利益將為於葩趣互娛的正常業務營運過程中所開發或產生的知識產權。北京泡泡瑪特所提供的服務通常包括提供核心技術服務(例如編程及管理諮詢服務)，而葩趣互娛執行相關構思並作細化補充(例如藝術設計及文字編輯)，從而於此過程中發展知識產權。根據合約安排，葩趣互娛須獲得北京泡泡瑪特事先書面同意方可向任何第三方轉讓、出讓或處置北京泡泡瑪特根據獨家諮詢和服務協議持有及授權的任何知識產權。我們的中國法律顧問認為，(i)有關知識產權的條文將不會導致該等協議受到中國相關政府機關的質疑；(ii)葩趣互娛持有與我們業務有關的知識產權屬合法；及(iii)葩趣互娛實質上符合《電信業務經營許可管理辦法》及《信息產業部關於加強外商投資經營增值電信業務管理的通知》的規定。

除非由北京泡泡瑪特於獨家諮詢和服務協議到期前終止，否則獨家諮詢和服務協議的初步期限為十年，並可由北京泡泡瑪特延長，有關期限由北京泡泡瑪特釐定，並須應北京泡泡瑪特要求簽訂新獨家諮詢和服務協議或繼續履行獨家諮詢和服務協議項下的責任。

股權質押協議

葩趣互娛、相關股東及北京泡泡瑪特已於2019年12月18日重組完成後訂立股權質押協議(統稱「**股權質押協議**」)。根據股權質押協議，相關股東將向北京泡泡瑪特質押(作為第一押記)彼等各自於葩趣互娛的全部股權，作為

彼等支付結欠北京泡泡瑪特的任何或所有款項及確保彼等履行於獨家諮詢和服務協議、獨家購買權協議及股東表決權委託協議項下責任的抵押品。直至(i)北京泡泡瑪特行使單方面及無條件終止權；及(ii)葩趣互娛及相關股東於合約安排項下的所有責任均已全面履行，股權質押協議方會終止。此外，根據獨家購買權協議，未經北京泡泡瑪特事先書面同意，相關股東或葩趣互娛不得轉讓其於葩趣互娛的任何股權及相關資產(包括於葩趣互娛附屬公司的任何股權及相關資產)或准許就有關股權及資產設置產權負擔。倘違約事件(股權質押協議所訂明者)發生，除非該違約事件以令北京泡泡瑪特滿意的方式成功解決，否則北京泡泡瑪特可書面要求相關股東及／或葩趣互娛立即支付獨家諮詢和服務協議以及獨家購買權協議項下結欠的所有未償還款項、償還兩項協議項下任何貸款及支付結欠的所有其他款項，或尋求落實該兩項協議。倘上述違約事件未能於書面要求後十天內以令北京泡泡瑪特滿意的方式成功解決，則北京泡泡瑪特有權實施股權質押協議項下的質押。根據股權質押協議作出的質押已根據中國法律法規向相關中國法律部門妥為辦理登記手續。

股東表決權委託協議

相關股東、北京泡泡瑪特及葩趣互娛已於2019年12月18日重組完成後訂立股東表決權委託協議，據此，相關股東將不可撤銷、無條件及獨家地委任北京泡泡瑪特或一名指定人士為彼等的獨家代理及授權代表，以代表彼等就與葩趣互娛相關的所有事項行事及行使其作為葩趣互娛登記股東的所有權利。該等權利包括(i)提議、召開及出席股東大會的權利；(ii)行使股東投票權的權利，包括但不限於委任及選舉公司董事及股東有權委任的其他高級管理層成員的權利；(iii)行使葩趣互娛的組織章程大綱項下股東投票權的權利(包括組織章程大綱修訂後所授予的權利)；及(iv)簽署股東大會通告、備忘錄及決議案，代表現有股東提交與葩趣互娛業務營運有關的批文、註冊及備案文件的權利。獲授權人士有權簽署會議記錄，並將文件提交相關公司註冊處備案。根據授權書，我們透過北京泡泡瑪特能夠就對葩趣互娛經濟表現具有最重大影響的業務活動行使管理控制權。

股東表決權委託協議亦規定，為避免潛在利益衝突，倘相關股東為本集團的高級職員或董事，則授權書將以本集團其他無關聯的高級職員或董事為受益人授出。

一旦北京泡泡瑪特行使其於獨家購買權協議項下購買葩趣互娛的所有股權或資產的權利，則股東表決權委託協議將於北京泡泡瑪特發出**30**天的書面通知後終止。葩趣互娛無權單方面終止股東表決權委託協議，惟法律所規定者則另作別論。股東表決權委託協議須於到期時終止，除非根據股東表決權委託協議的相關規定予以延長。僅當北京泡泡瑪特因重大過失、欺詐、其他非法活動、宣告破產或進入清盤時，股東表決權委託協議方於到期前終止。倘北京泡泡瑪特於股東表決權委託協議到期前宣告破產或進行清盤，則股東表決權委託協議將自動終止。儘管訂有上述條文，北京泡泡瑪特有權於向相關股東及葩趣互娛發出**30**天書面通知後隨時終止股東表決權委託協議。

配偶承諾函

相關股東各自的配偶於**2019年12月18日**簽立不可撤銷的承諾函，據此，彼明確及不可撤銷地承認並承諾**(i)**其配偶(作為登記股東)於葩趣互娛所持有的任何股權不屬於夫妻共有財產的範疇；**(ii)**彼不會採取與合約安排有衝突之任何做法；及**(iii)**彼從未亦不會參與葩趣互娛的營運或管理。

爭議解決

各合約安排規定，倘就詮釋及履行其條文方面存在任何爭議，訂約方應秉著誠信的原則協商以解決爭議。就獨家諮詢和服務協議、獨家購買權協議及股東表決權委託協議而言，倘訂約方未能於任何一方要求透過協商解決爭議之日後**30**天內就該爭議解決達成協議，任何一方可提交相關爭議予北京仲裁委員會依據當時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁須於北京進行，且仲裁期間所用的語言應為中文。仲裁裁決應為最終定論，且對所有訂約方均具有約束力。

然而，我們的中國法律顧問已告知：**(i)**根據中國法律，仲裁庭通常不會授予禁令救濟或頒令將葩趣互娛清盤；**(ii)**由香港及開曼群島等境外法院授予的臨時救濟措施或強制執行命令未必能在中國得到認可或強制執行；及**(iii)**即使上述條文根據中國法律不可強制執行，爭議解決條款的餘下條文仍屬合法、有效且對合約安排項下的協議各方具有約束力。

基於上述原因，倘葩趣互娛或相關股東違反任何合約安排，我們未必能及時取得充足的救濟，而我們有效控制葩趣互娛及經營業務的能力可能受到重大不利影響。詳情請參閱本招股章程「風險因素－與我們的合約安排有關的風險」一節。

繼承事項

合約安排載有的條文亦對相關股東的繼承人具有約束力，猶如該繼承人為合約安排的簽約方。根據中國繼承法律，法定繼承人包括配偶、子女、父母、兄弟、姐妹、祖父母及外祖父母，而繼承人的任何違約行為將被視為違反合約安排。倘有違約事項，北京泡泡瑪特可對繼承人強制執行其權利。根據合約安排，相關股東的任何繼承人將因相關股東身故、喪失行為能力、結婚、離婚、破產或其他會影響彼等行使於葩趣互娛的股權的情況而繼承登記股東於合約安排下的任何及所有權利及義務，猶如繼承人為該等合約安排的簽約方。

根據股東表決權委託協議的條款，各相關股東承諾，(i)倘其身故或喪失行為能力或發生可能影響其行使或履行作為葩趣互娛股東的權利及義務的任何其他情況；或(ii)倘破產或解散或發生任何事件可能影響其行使或履行作為葩趣互娛股東的權利及義務的情況，則其於相關股東承諾內的繼承人應承擔相關股東於獨家購買權協議項下的全部權利及義務。

基於上文所述，我們的中國法律顧問認為，(i)即使相關股東喪失行為能力、身故、破產(如適用)、結婚或離婚，合約安排仍為我們提供保障；及(ii)相關股東喪失行為能力、身故、破產(如適用)、結婚或離婚將不會影響合約安排的有效性，且北京泡泡瑪特可根據合約安排對相關股東的繼承人行使其權利。

解決潛在利益衝突的安排

相關股東將承諾，於合約安排仍然生效的期間內，

- (i) (a)彼等不會與任何第三方簽訂任何與北京泡泡瑪特或葩趣互娛所訂立任何協議具有利益衝突的文件或向任何第三方作出任何與北京泡泡瑪特或葩趣互娛所訂立任何協議具有利益衝突的承諾，(b)

彼等不會從事及避免從事可能導致相關股東與北京泡泡瑪特(包括其股東)產生任何利益衝突的任何行為及(c)倘發生利益衝突(北京泡泡瑪特可全權酌情釐定是否發生該等衝突)，彼等須在北京泡泡瑪特及其指定人士同意後採取適當措施消除該等衝突，倘未能消除該等衝突，北京泡泡瑪特有權行使獨家購買權協議下的購買權；及

- (ii) 除經北京泡泡瑪特書面同意外，彼等將不會(a)直接或間接參與或從事與或可能與葩趣互娛的業務競爭的任何業務；(b)受僱於其營運與或可能與葩趣互娛的業務競爭的實體或於該等實體中持有權益或資產，惟股權擁有權不超過5%者可獲允許(北京泡泡瑪特可全權酌情釐定是否發生該等衝突)。

股東表決權委託協議亦規定，為避免潛在利益衝突，倘相關股東為本集團的高級職員或董事，則股東表決權委託協議將以本集團其他無關聯的高級職員或董事為受益人而作出。

分擔虧損

構成合約安排的協議概無規定本公司或北京泡泡瑪特有責任分擔葩趣互娛的虧損，但如葩趣互娛遭受任何損失或出現重大經營困難，北京泡泡瑪特可在中國法律允許的情況下根據獨家諮詢和服務協議的條款酌情向葩趣互娛提供財務支持。此外，葩趣互娛為有限公司，且須獨自以其擁有的資產及財產為其自身債務及虧損負責。根據中國法律法規，本公司或北京泡泡瑪特並無明確被要求分擔葩趣互娛的虧損或向葩趣互娛提供財務支持。儘管如此，鑒於我們透過葩趣互娛(該公司持有必要的中國執照及批准)在中國開展相關業務，且葩趣互娛的經營業績與資產及負債根據適用會計原則綜合入賬至我們的經營業績與資產及負債，倘葩趣互娛遭受任何損失，則我們的業務、財務狀況及經營業績將會受到不利影響。

保險

我們並未投保以涵蓋與合約安排有關的風險。

本公司確認

截至最後實際可行日期，我們依據合約安排透過葩趣互娛經營相關業務時並未遭到任何中國監管部門干預或阻撓。

合 約 安 排 的 合 法 性

北京泡泡瑪特根據股權質押協議處置於葩趣互娛的已質押股權的權利及其根據獨家購買權協議收購葩趣互娛的相關股權及／或相關資產的購買權，均限於以相關中國法律允許的方式進行。另外，股權質押協議下產生的質押僅於相關中國工商管理局正式登記後，方可作實。鑒於以上所述，我們的中國法律顧問認為，合約安排乃經過嚴謹設計，以盡量減少與相關中國法律法規的潛在衝突。

我們的中國法律顧問亦認為：

- (i) 北京泡泡瑪特及葩趣互娛均為妥為註冊成立的獨立法人實體，且彼等各自的成立乃屬合法、有效且符合相關中國法律；北京泡泡瑪特及葩趣互娛均亦已取得適用中國法律法規所規定的必要批准並完成登記手續；
- (ii) 合約安排項下的各協議均屬合法、有效且對各訂約方具有約束力；
- (iii) 合約安排項下的協議概無違反葩趣互娛的組織章程細則的任何條文；
- (iv) 合約安排毋須獲得中國政府機關的任何批准，惟根據股權質押協議作出的質押須向相關工商管理部門登記，而相關登記已於**2020年1月19日**妥為完成；
- (v) 合約安排並無違反適用中國法律法規，惟合約安排規定仲裁機構可就葩趣互娛的股份及／或資產授予救濟措施、禁令救濟及／或頒令將葩趣互娛清盤，且具司法管轄權的法院有權授予臨時救濟措施以支持仲裁以待成立仲裁庭，而根據中國法律，倘出現爭議，仲裁機構無權就保障葩趣互娛的資產或股權授予任何禁令救濟，且不能直接頒佈臨時或最終清盤令。此外，由香港及開曼群島等境外法院授予的臨時救濟措施或強制執行令未必能在中國得到認可或強制執行；及
- (vi) 完成計劃上市並無違反《關於外國投資者併購境內企業的規定》，該規定已獲中國包括商務部及中國證券監督管理委員會在內的六個監管機構採納，自**2006年9月**起生效並於**2009年6月22日**修訂。

然而，我們已獲中國法律顧問告知，現行及未來中國法律法規在合約安排有效性方面的闡釋及適用範圍存在不確定因素。因此，我們無法保證中國監管機構未來不會作出與我們法律顧問上述意見相抵觸或於其他方面有差異的闡釋。

我們獲悉，最高人民法院於2012年10月頒佈判決(「**最高人民法院判決**」)及上海國際經濟貿易仲裁委員會於2010年及2011年頒佈兩項仲裁決定，據此，若干合約協議因其以規避中國外商投資限制為目的而訂立且違反《中華人民共和國合同法》第52條所載的「以合法形式掩蓋非法目的」一條及《中華人民共和國民法通則》而被視為無效。據進一步報道，該等法院判決及仲裁決定有可能增加(i)中國法院及／或仲裁庭對外國投資者為於中國從事限制類或禁止類業務而普遍採用的合約架構採取類似行動的可能性，及(ii)相關股東拒不承擔合約義務的動機。根據《中華人民共和國合同法》第52條，在以下五項中任何一項情況下，合約將無效：(i)一方以欺詐、脅迫的手段訂立合約，損害國家利益；(ii)惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益；(iii)合約損害社會公共利益；(iv)以合法形式掩蓋非法目的；或(v)合約違反法律及行政法規的強制性規定。我們的中國法律顧問認為，我們的合約安排的相關條款並不屬於任何上述五種情形。尤其是，我們的中國法律顧問認為，合約安排將不會被視為「以合法形式掩蓋非法目的」，故亦不屬於《中華人民共和國合同法》第52條下的情形(iv)，因為合約安排並非為不合法目的而訂立。合約安排的目的為(a)使葩趣互娛將相關經濟利益轉讓予北京泡泡瑪特，作為委聘北京泡泡瑪特為其獨家服務供應商的服務費，及(b)確保相關股東不會採取任何違反北京泡泡瑪特利益的行動。根據《中華人民共和國合同法》第4條(為《中華人民共和國合同法》第一部分總則中的一條，列載《中華人民共和國合同法》的基本原則)，合約安排的訂約方有權按照彼等本身意願訂立合約，且任何人士不得非法干預該等權利。此外，合約安排的效力為允許本公司於聯交所上市並取得葩趣互娛的所有經濟利益，此並非不正當目的，現時眾多上市公司亦採取類似的合約安排。總結而言，合約安排並不屬於《中華人民共和國合同法》第52條下五種情形中的任何一種。

鑒於合約安排將構成本公司的不獲豁免持續關連交易，故我們已向聯交所尋求且已獲授豁免，其詳情披露於本招股章程「關連交易」一節。

《外商投資法》

於2019年3月15日，《外商投資法》由中國全國人民代表大會正式採納，並於2020年1月1日生效。《外商投資法》規定若干外商投資形式：

- 外國投資者於中國境內單獨或與其他投資者共同設立外商投資企業；
- 外國投資者購買任何境內企業的股份、股權、財產或其他類似權益；
- 外國投資者單獨或與其他投資者共同投資中國新項目；及
- 外國投資者根據法律、行政法規或國務院規定的條文透過任何其他方式進行投資。

《外商投資法》規定若干行業領域的外商投資限制。《外商投資法》所載的「《負面清單》」分別將相關禁止及受限制行業分類為「禁止實施目錄」及「限制實施目錄」：

- **禁止實施目錄**：外國投資者不得投資禁止實施目錄列明的任何領域。
- **限制實施目錄**：外國投資者如符合若干條件並在投資前申請許可，則可投資限制實施目錄列明的領域。

然而，《外商投資法》並無指明限制實施目錄及禁止實施目錄所包括的業務。

如任何外國投資者直接或者間接持有任何境內企業的股份、股權、財產或其他權益，該境內企業不得投資禁止實施目錄列明的任何領域。外國投資者獲准投資限制實施目錄列明的領域，惟須符合若干條件。外國投資者可投資「《負面清單》」以外的任何領域，且應按與境內投資相同的基準管理，除非法律及行政法規另有規定。

倘外國投資者投資禁止實施目錄列明的領域，有關主管部門應當責令其停止投資活動，並限期出售該等股份、財產或採取其他必要措施，以恢復到投資前的狀況，並沒收違法收入(如有)。倘外國投資者的投資活動違反限制實施目錄規定的限制性特別管理措施，有關主管部門應當責令其限期改正並採取必要措施，以滿足准入特別管理措施的要求；倘違法者拒絕改正，則須按照前一句規定施以處罰。

此外，《外商投資法》並無明確規定我們經營所在行業的規則。《外商投資法》並無明確規定合約安排為一種外商投資形式。我們的中國法律顧問已告知，由於根據《外商投資法》合約安排不被列作投資，且倘未來的法律、行政法規或國務院的規定並未納入合約安排為外商投資的一種形式，我們的合約安排整體及組成合約安排的各協議均不會受到影響。

儘管有上述規定，《外商投資法》規定，外國投資者透過法律、行政法規或國務院規定的任何其他方式進行投資可被視為外商投資的一種形式。因此，未來法律、行政法規或國務院的規定可能規定合約安排作為外商投資的一種方式。然而，截至最後實際可行日期，有關合約安排的處理方法尚不確定。有關詳情請參閱「風險因素－與我們的合約安排有關的風險－《外商投資法》的詮釋及實施及其可能對我們當前的公司架構、公司管治及業務營運的可行性造成的影響存在巨大不確定性」。

資 質 要 求

除了有關外資擁有權的限制外，另外亦有規定規管有意在中國經營增值電信業務的外國投資者的經驗及營運。

於2001年12月11日，國務院頒佈《外商投資電信企業管理規定》（「**外資電信企業規定**」），該規定分別於2008年9月10日及2016年2月6日經修訂。根據《外資電信企業規定》，投資中國增值電信業務的外國投資者必須符合增值電信業務資質要求（「**資質要求**」）。工信部在其官方網站就在中國成立外商投資增值電信企業的申請規定公佈指引備忘錄。根據該指引備忘錄，申請人須

提供(其中包括)其過往三年的年報、令人信服的資質要求證明及業務發展計劃。然而，指引備忘錄並無就支持申請所需的證據、記錄或文件提供任何進一步指引，且並非旨在提供申請要求的詳盡列表。我們的中國法律顧問已告知，截至本招股章程日期，概無適用的中國法律、法規或規則就資質要求提供明確的指引或詮釋。

儘管資質要求缺乏明確的指引或詮釋，我們已採取措施滿足資質要求，以儘早取得相關資格，以便於相關中國法律和當局允許外國投資者投資及持有(或增加(如適用))於持有ICP許可證的企業的股權時收購葩趣互娛的全部股權。例如，我們已採取下文所載措施。

- (i) 註冊成立多家海外實體(包括於2019年7月4日於韓國註冊成立Pop Mart Korea及於2019年6月26日於新加坡註冊成立POP MART SOUTH ASIA PTE. LTD.)以擴張我們的海外業務；
- (ii) 成立專注於海外市場推廣及擴展我們的海外業務的內部海外業務部；
- (iii) 出於推廣海外產品及服務的目的，我們已就多個域名的運營及管理與第三方訂立協議；及
- (iv) 已在中國境外申請且正在註冊商標以推廣我們的海外業務。

我們亦計劃採取其他準備措施，包括運營海外互聯網信息服務業務。

根據北京市通信管理局諮詢，北京市通信管理局確認(i)並無有關外國投資者滿足資質要求的方式的明確指引；(ii)其就確定外國投資者是否滿足資質要求採用相對不同的標準；及(iii)其將僅於收到詳細申請材料並審查有關申請的具體事實後方可最終釐定是否滿足資質要求。

我們的中國法律顧問認為，有關中國政府機關可能會認為我們已採取及將採取的上述措施符合資質要求，原因是我們具有在海外市場提供增值電信業務的經驗，符合適用中國法律法規的規定，惟須視乎北京市通信管理局酌情決定本集團是否符合資質要求而定。

合約安排的會計方面

葩趣互娛財務業績綜合入賬

根據國際財務報告準則第10號—綜合財務報表，附屬公司為由另一實體(即母公司)控制的實體。當投資者可或有權通過參與投資對象獲得可變回報，且有能力通過對投資對象的權力影響該等回報時，即算作控制投資對象。儘管本公司並未直接或間接擁有葩趣互娛，但上文所述的合約安排令本公司可對葩趣互娛行使控制權。

根據北京泡泡瑪特與葩趣互娛訂立的獨家諮詢和服務協議，各方同意，作為北京泡泡瑪特提供服務的代價，葩趣互娛將向北京泡泡瑪特支付服務費。服務費(可由北京泡泡瑪特調整)相等於葩趣互娛的全部純利，亦可包括葩趣互娛於過往財務期間的保留盈利。北京泡泡瑪特可全權酌情調整服務費，並允許葩趣互娛保留充足營運資金以實施任何增長計劃。葩趣互娛須定期向北京泡泡瑪特提交彼等各自的管理賬目及經營數據。因此，北京泡泡瑪特有能全權酌情透過獨家諮詢和服務協議提取葩趣互娛的絕大部分經濟利益。

此外，根據各方訂立的獨家購買權協議，由於須取得北京泡泡瑪特事先書面同意，且北京泡泡瑪特可要求即時分派溢利，北京泡泡瑪特可絕對控制向葩趣互娛股東分派股息或任何其他款項。

此外，根據股東表決權委託協議，北京泡泡瑪特享有作為股東的所有權利，並可行使對葩趣互娛的控制權，包括提議、召開及出席股東大會的權利、出售、轉讓、質押或處置股份的權利、行使股東投票權及委任葩趣互娛法定代表人(主席)、董事、監事、行政總裁(總經理)及股東大會委任的其他高級管理層成員的權利。由於該等協議，我們已透過北京泡泡瑪特取得葩趣互娛的控制權，並可全權酌情收取葩趣互娛所產生的絕大部分經濟利益回報。因此，葩趣互娛的經營業績、資產及負債以及現金流量均於我們的財務報表中綜合入賬。

葩趣互娛於2020年之前並未開展任何實際業務，因此截至2017年、2018年及2019年12月31日止三個年度並無任何收益。截至2020年6月30日止六個月，葩趣互娛產生收益約人民幣422,000元，佔同期本集團總收益的約0.05%。

截至2017年及2018年12月31日止兩個年度，葩趣互娛並無任何溢利。截至2019年12月31日止年度，葩趣互娛產生虧損淨額約人民幣24,000元，而我們產生純利約人民幣451,118,000元。截至2020年6月30日止六個月，葩趣互娛產生純利約人民幣166,000元，佔同期我們純利總額的約0.12%。